

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3059/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย
นาง คำ เขียน แก้ว สุ ทอ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

พ.ร.บ.อากรการพนัน มาตรา 4, มาตรา 10, มาตรา 12, มาตรา 15

จำเลยฎีกาว่าฟ้องของโจทก์ ตามพระราชบัญญัติการพนันฯและองค์ประกอบความผิดจะต้องมีผู้เข้าเล่น เล่นในฐานะใดกับผู้มีสินพนัน พนันกันอย่างไร มีส่วนได้เสียอย่างไร และโจทก์ไม่ได้นำเสนอว่าโปยสลากกินรวบคืออะไร มีการเล่นกันอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไร ฎีกาของจำเลยดังกล่าวล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2475 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา 3 ริมของกลางและจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2475 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา 3 จำคุกจำเลยไว้ 1 ปี ปรับ 4,500 บาท คำรับสารภาพของจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 8 เดือน ปรับ 3,000 บาท ของกลางริบ ไม่ชำระค่าปรับกักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 จำเลยยินยอมนำจับกึ่งค่าปรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 9 เดือน คำรับสารภาพของจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน เงินสด 5,540 บาท เครื่องคิดเลข 2 เครื่อง และปากกา 2 ด้าม ซึ่งเป็นของกลางไม่ริบ และไม่จ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าคดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาฟังข้อเท็จจริงต้องกันมาเป็นยุติแล้วว่า จำเลยกระทำความผิดฐานเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบที่จำเลยฎีกาว่าตามฟ้องของโจทก์และองค์ประกอบความผิดจะต้องมีผู้เข้าเล่นก็ดี เล่นในฐานะใดกับผู้ใดดี ต้องมีสินพนัน พนันกันอย่างไรมีส่วนได้เสียอย่างไร ตลอดจนเหตุผลต่าง ๆ ที่จำเลยอ้างมาในฎีกาโดยอ้างว่าโจทก์จะต้องนำสืบให้ปรากฏแต่โจทก์มิได้นำสืบก็ดี และโจทก์มิได้นำสืบว่า โพล์สลากกินรวบคืออะไร มีการเล่นกันอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไร จึงริบโพล์สลากกินรวบของกลางไม่ได้ก็ดี ล้วนแต่เป็น

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยมานั้น
มิชอบ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>